浅议动物卫生行政执行案件中义务主体的变更

马志强[1],赵海东[2]
(1.赤峰市动物防疫监督检验所,内蒙古赤峰　024000;2.乌海市畜牧兽医工作站,内蒙古乌海　016000)

中图分类号:S851.33　　文献标识码:C　　文章编号:1005-944X(2008)10-0003-02

本文主要探讨人民法院在执行动物卫生行政案件过程中,作为被执行人的动物卫生行政相对人出现终止、死亡等不能履行义务的情形,如何继续执行的问题。

人民法院在执行动物卫生行政案件过程中,动物卫生行政法律文书已经确定的被执行人因出现终止、死亡等不能履行行政义务的情况,为了使动物卫生监督机构的行政管理目的和申请执行目的得以实现,可以对执行义务主体进行变更。

1　执行义务主体变更的概念和条件

人民法院在强制执行动物卫生行政案件中,对执行义务主体进行变更,是根据已执行的动物卫生监督执法文书所确定的被执行人遇有终止、死亡等不能履行行政义务的情形,依法确定与本案有行政义务关系的案外人作为被执行人的法律行为。

动物卫生案件行政执行主体包括在执行中起主导作用的人民法院、申请人动物卫生监督机构和被执行人(动物卫生行政相对人)。其中申请人动物卫生监督机构和被申请执行的动物卫生行政相对人是实体权利义务的主体。这两个执行主体出现终止、死亡等不能履行行政义务的情况时,都有可能发生主体变更。但是,从实践来看,执行主体变更主要是执行义务主体的变更。我们这里所说的"执行义务主体",是指被执行的动物卫生行政相对人。

从有关法律规定和行政执行实践来看,人民法院在执行动物卫生行政案件中变更执行义务主体,应当同时具有以下 3 个基本条件:

1.1　必须发生在行政执行程序之中

这是个时间条件要求,即执行义务主体变更在时间上只能发生在人民法院行政执行程序之中。被执行的动物卫生行政相对人出现终止、死亡等不能履行行政义务情况,案件尚未申请人民法院强制执行的,由动物卫生监督机构直接确定行政义务人或者变更行政义务人;已经进入行政诉讼程序的,由人民法院变更诉讼原告;如果某一动物卫生行政案件已经执行完毕,该案的行政法律关系已告消灭,不再存在执行义务主体变更问题。因此,人民法院变更动物卫生行政执行案件中的被执行人,必须在其行政执行程序中进行。

1.2　必须有引起变更的事由

行政执行义务变更的事由,是被执行人,即公民死亡或企业终止等情形。当这些情形发生在人民法院执行程序中,并致使被执行人不能履行行政义务时,才有可能变更行政执行义务主体。

第四十条　生猪定点屠宰厂(场)有下列情形之一的,由商务主管部门责令改正,并可处 1 万元以上 3 万元以下罚款:

(一)从事肉品品质检验的人员未经考核合格的;

(二)运输肉品不符合本办法规定的。

第四十一条　生猪定点屠宰厂(场)有下列情形之一的,由商务主管部门责令改正,并可处 1 万元以下罚款:

(一)未按本办法要求及时报送屠宰、销售等相关信息的;

(二)所有权或经营权发生变更未及时向当地商务主管部门备案的。

第四十二条　违反本办法第三十一条规定,冒用、使用伪造、出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的,由商务主管部门依照《条例》第二十四条的规定处罚。

冒用、使用伪造、出借、转让本办法规定的其他证、章、标志牌的,由商务主管部门责令改正,并可处 1 万元以上 3 万元以下罚款。

第四十三条　依照《条例》第三十一条规定,商务主管部门工作人员在生猪屠宰监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第八章　附　则

第四十四条　为保证边远和交通不便的农村地区生猪产品供应,确需设置小型生猪屠宰场点的,所在地省、自治区、直辖市应当依照《条例》第二条的规定,制定本行政区域的具体管理办法。

依照《条例》设置的生猪定点屠宰厂(场)能够保证供应的地区,不得设立小型生猪屠宰场点。小型生猪屠宰场点生产的生猪产品,仅限供应本地市场。

第四十五条　《条例》施行前设立的生猪定点屠宰厂(场),应当自《条例》施行之日起 180 日内,向设区的市级人民政府申请换发生猪定点屠宰标志牌和生猪定点屠宰证书。

生猪定点屠宰厂(场)不符合《条例》规定条件的,应当责令其限期整改;逾期仍达不到《条例》规定条件的,由设区的市级人民政府取消其生猪定点屠宰厂(场)资格。

第四十六条　本办法自 2008 年 8 月 1 日起施行。原国内贸易部发布的《生猪屠宰管理条例实施办法》、《生猪屠宰技术、肉品品质检验人员上岗培训、考核管理办法》、《生猪屠宰证、章、标志牌管理办法》同时废止。

中国知网　https://www.cnki.net

1.3 必须有与行政义务发生关系的案外人

原被执行人是据以执行的行政法律文书中已经确定的“案内人”,“案内人”出现法定变更事由,不能履行行政义务而需要变更时,变更后的新的被执行人必须是原被执行人以外的人。但是,案外人变更后成为被执行人是有条件的。这个条件是:该案外人对与原被执行人的行政义务依法负有代替履行的义务。

2 执行义务主体变更的事由和变更情况

这里的变更事由,是指能够引起行政执行义务主体改变,导致行政义务转移的事由。执行义务主体变更的事由,应当是由法律规定的,但是,《动物防疫法》和《行政诉讼法》都没有对此作出规定,但这并不是说行政执行不存在执行义务主体变更问题。我们可以参照《民事诉讼法》的有关规定和行政执行的特点来确定行政执行义务主体的变更事由。

动物卫生行政相对人在行政执行过程中作为被执行人,若发生终止、死亡等情况,其行政义务不一定因此全部消灭,而应当视其有无行政义务承受人再来决定。

2.1 被执行的动物卫生行政相对人公民死亡及其主体变更

行政责任与民事责任不一样,民事责任可能产生连带责任,而行政责任则没有,谁实施违反行政法律行为,只能由谁承担行政责任。例如,被执行的动物卫生行政相对人违反动物防疫法律规定,动物卫生监督机构给予罚款处罚,在人民法院执行过程中,被执行的公民死亡,与其无关的他人不承担此项行政义务。但是,他人占有执行标的物的,就有可能成为新的被执行人。从动物卫生行政案件的执行实践看,他人占有死亡公民执行标的物主要有两种情况:一是占有直接执行标的物,如他人占有应当没收的动物、动物产品,又如执行标的物是金钱的,他人占有死亡公民的现金;二是已经死亡的被执行人遗产,其继承人继承遗产,且该遗产可以作为执行标的物的,继承人就要代替被执行人,在遗产范围内履行行政义务。在这些情况下,人民法院应当裁定变更执行义务主体,由占有人或者继承人为新的被执行人。但是,占有人或者继承人放弃占有或者继承的,人民法院不应裁定占有人或者继承人为被执行人,直接执行标的物或者遗产即可。

2.2 被执行的动物卫生行政相对人单位终止及其主体变更

根据我国民事法律规定,法人或者其他组织分立、合并、撤销、名称变更,其权利义务由变更后的法人或者其他组织承受。人民法院在执行动物卫生行政案件过程中,在一定条件下可以根据这个法律精神处理行政义务主体变更问题。也就是说,被执行的法人或者其他组织出现分立、合并、撤销、名称变更等情况,在一定条件下,可以依法变更被执行人。例如,执行标的物是没收的动物产品,被执行人因与其他企业合并而终止,该动物产品转移到合并后的企业,而合并后的企业拒不交出该动物产品的,那么,就可以裁定合并后的企业为被执行人。又如,以金钱为标的物的执行案件,被执行的法人或者其他组织合并、分立、被撤销的,也可以裁定变更义务主体,但只能在法人或者其他组织合并、分立、被撤销前的财产范围内执行,不足部分不宜执行合并、分立、被撤销后企业的财产,而应当终结执行。

3 行政执行义务主体变更的权限和程序

在动物卫生案件行政执行过程中变更执行义务主体,涉及到行政义务转移,是一种很严肃的法律行为,必须依法定权限和程序进行。

3.1 变更权限

在行政执行义务主体变更权限上,动物卫生行政案件已经进入人民法院强制执行程序的,一般由人民法院裁定变更。执行根据是人民法院作出的行政裁判文书的,由执行人员调查变更事由,拟写变更裁定,并报请院长批准,裁定变更执行义务主体。执行依据是未经诉讼的具体行政行为法律文书的,一般也由人民法院裁定变更;如果人民法院不裁定变更,动物卫生监督机构可以变更行政相对人后再申请执行。动物卫生监督机构自行变更,变更后的行政相对人不服的,可以申请行政复议或者提起行政诉讼。

3.2 变更程序

人民法院在执行动物卫生行政案件中变更执行义务主体,一般应当按照如下程序进行:

3.2.1 依法收集证据 在行政执行程序中,人民法院发现需要变更执行义务主体的,应当收集有关证据,查明情况,确认变更的法定事由是否存在,是否具备变更条件。如被执行人撤销、合并的,应当收集工商行政部门的有关登记文书或者资料;行政相对人死亡的,要有死亡证明,要查明继承人状况等。

3.2.2 作出变更裁定 在依法收集证据材料后,人民法院认为符合变更条件的,应当作出变更裁定,将负有代替原被执行人履行行政义务的“案外人”确定为新的被执行人,然后将裁定书送达新的被执行人。

3.2.3 允许提起复议 法律和司法解释没有规定行政执行义务主体变更的救济程序。但是,变更后的被执行人负有履行行政义务,当其对人民法院变更裁定不服的,应当赋予提起复议的权利。

行政执行义务主体变更的法律后果是新的被执行人代替原被执行人履行一定的行政义务。因此,裁定变更被执行人后,应当参照民事执行的有关规定,向新的被执行人发出执行通知,限期履行行政义务。新的被执行人不按照裁定和执行通知履行行政义务的,人民法院应当依法对其采取强制执行措施。

美国获得甲型流感病毒蛋白关键部位三维结构图

美国罗格斯大学和德州大学的研究人员 2008 年 8 月 25 日表示,他们成功获得流感病毒蛋白关键部位的三维结构图,该成果有望帮助科学家开发应对包括致命性禽流感在内的多种流感的药物。

流感病毒通常依靠病毒蛋白某部分同人体中特定蛋白的结合来侵入人体,因为通过这样的结合,流感病毒能够抑制人体本身对病毒感染的自然防御体系,为病毒有效地在人体内复制铺平道路。据悉,美国这两所大学的研究人员获得的是甲型流感病毒 NS1 蛋白上与人体蛋白目标相结合部分的三维结构图。他们表示,所有从人体分离出的甲型流感病毒,其中包括禽流感病毒和 1918 年大流行感冒病毒,都有 NS1 蛋白。

摘自:全球流感资讯网 2008-08-29

中国知网 https://www.cnki.net